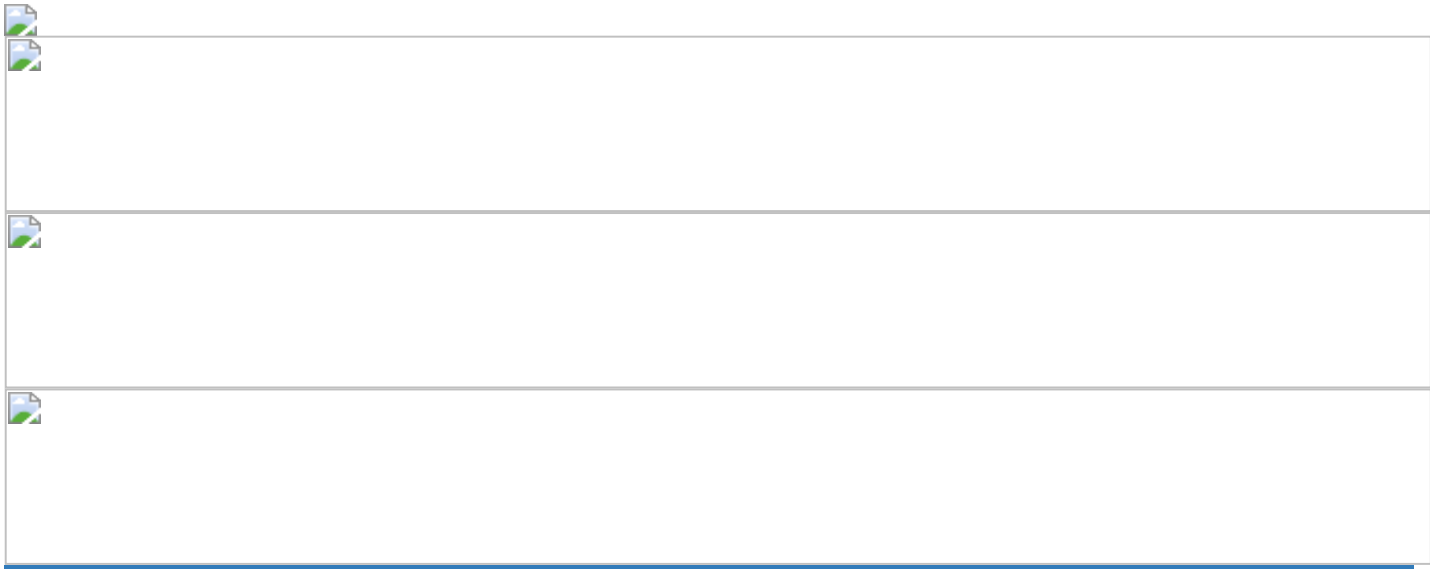


Дело № 2-272/2020

Номер дела: **2-272/2020**

УИН: **28RS0019-01-2020-000388-08**

Дата начала: **08.06.2020**

Дата рассмотрения: **25.09.2020**

Суд: **Серышевский районный суд Амурской области**

Судья: **Кулагина И.В.**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Прокурор Серышевского района в интересах неопределенного круга лиц и несовершеннолетних лиц		
ОТВЕТЧИК	Муниципальное Учреждение отдел образования администрации Серышевского района Амурской области		
ОТВЕТЧИК	МОАУ СОШ с. Озерное		
ОТВЕТЧИК	Администрация Серышевского района		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	Филиал МОАУ СОШ с. Озерное ООШ ст. Арга		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	Министерство образования и науки Амурской области		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
			08.06.2020
			08.06.2020
	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		09.06.2020
			09.06.2020

Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству	16.06.2020
	16.06.2020
Рассмотрение дела начато с начала	10.07.2020
Рассмотрение дела начато с начала	09.09.2020
Вынесено решение по делу	25.09.2020
	30.09.2020

Решение

№

УИД: 28RS0019-01-2020-000388-08

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 сентября 2020 года пгт Серышево

Серышевский районный суд Амурской области в составе:

председательствующего судьи Кулагиной И.В.,

при секретаре Наймушиной Л.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора Серышевского района в интересах неопределенного круга лиц и несовершеннолетних лиц к Муниципальному общеобразовательному автономному учреждению Средняя общеобразовательная школа с. Озерное, Администрации Серышевского района, об устранении нарушений требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) МОАУ СОШ с. <адрес>; об устранении нарушений требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) филиала МОАУ СОШ с. <адрес> ООШ ст. <адрес>; об устранении нарушений требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) Дошкольного отделения МОАУ СОШ с. <адрес>

У С Т А Н О В И Л :

Прокурор Серышевского района, действуя в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с настоящим иском и, уточнив заявленные исковые требования, в их обоснование указал, что прокуратурой Серышевского района проведена проверка исполнения законодательства об образовании и антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях района, в ходе которой установлено, что Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение Средняя общеобразовательная школа <адрес> (далее - МОАУ СОШ <адрес>), расположенное по адресу: <адрес>, осуществляет образовательную деятельность на основании Устава, утвержденного приказом МУ Отдела образования администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - Устав). Согласно п. 1.3 Устава, филиал МОАУ СОШ <адрес> ООШ <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, Дошкольное отделение МОАУ СОШ <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, являются обособленными подразделениями МОАУ СОШ <адрес>. В ходе проведения проверки установлено, что в результате проведенного обследования и категорирования в 2019 году МОАУ СОШ <адрес> и филиалу МОАУ СОШ <адрес> ООШ <адрес> (далее ООШ <адрес>) присвоены 3 категории опасности, Дошкольному отделению МОАУ СОШ <адрес> присвоена 4 категория опасности. Вместе с тем, в нарушение требований законодательства МОАУ СОШ <адрес> и ее обособленные структурные подразделения не обеспечены должным образом антитеррористической защищенностью объекта (территории): МОАУ СОШ <адрес> не обеспечено: дооборудование объекта (территории) системами видеонаблюдения (камерами) с непрерывным видеонаблюдением уязвимых мест и

критических элементов; оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оборудование основного входа в здание, входящий в состав объектов (территорий), контрольно-пропускным пунктом (постом охраны); дооборудование объекта (территории) системой наружного освещения; охрана объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделением вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудование комнаты хранения материальных ценностей ТСО с выводом в помещение охраны автономно. 2. ООШ <адрес> не обеспечено: оборудование объекта (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; дооборудование объекта (территории) системой наружного освещения; дооборудование объекта (территории) системами видеонаблюдения (камерами) с непрерывным видеонаблюдением уязвимых мест и критических элементов; охрана объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделением вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудование основного входа в здание, входящий в состав объектов (территорий), контрольно-пропускным пунктом (постом охраны); ремонт ограждения; оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оборудование комнаты хранения материальных ценностей ТСО с выводом в помещение охраны автономно. 3. Дошкольное отделение не обеспечено: оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; оборудование объекта (территории) системами оповещения и Управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; оснащение объекта (территорию) системой наружного освещения; оборудование комнаты хранения материальных ценностей ТСО с выводом в помещение охраны автономно. Выше установленное сказывается на комплексной безопасности лиц, пребывающих в учреждении, поскольку не обеспечивается надлежащая антитеррористическая и противодиверсионная устойчивость объекта, так как не позволяет обеспечить постоянный контроль, предупреждение террористических актов и чрезвычайных ситуаций на территории данного образовательного учреждения, может способствовать совершению противоправных действий в отношении несовершеннолетних детей и повлечь неблагоприятные последствия, связанные с причинением вреда, жизни и здоровью граждан, а также ущербу имущества. Из актов категорирования, паспортов безопасности образовательных учреждений следует, что фактически на 2020 год мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории) фактически не запланированы, сроки осуществления указанных мероприятий на ноябрь - декабрь 2021 года и 2022 год установлены без должного обоснования. По факту выявленных нарушений прокурором района 27.02.2020 на имя директора МОАУ СОШ <адрес> внесено представление, которое рассмотрено, конкретные меры к устранению выявленных нарушений не приняты. Из информации МОАУ СОШ <адрес> от 25.03.2020 следует, что нарушения не устранены, частичное выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов (территорий) планируется до сентября 2020 года, в остальной части в 2021 году. Пунктами 6.1 и 11 части 1 статьи 8

Устава муниципального образования <адрес> закреплено, что к полномочиям администрации <адрес> относится участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района; создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных организациях. Согласно п. 1.16 Устава учредителем МОАУ СОШ <адрес> является муниципальное образование <адрес>. Функции и полномочия учредителя осуществляет Муниципальное учреждение Отдел образования администрации <адрес>. Из пункта 3.1 Устава следует, что к компетенции МОАУ СОШ <адрес> в установленной сфере деятельности относится материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями. Предоставление учредителю ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. Таким образом, исполнение требований нормативных правовых актов по обеспечению технической укрепленности и антитеррористической защищенности является обязанностью не только муниципальных образовательных учреждений, но и органов местного самоуправления как их учредителей и собственников имущества этих учреждений. Принятие мер безопасности является необходимым условием реализации содержания конституционных и иных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, в частности, права на личную безопасность. Особое значение данные меры приобретают в условиях пребывания несовершеннолетних учащихся и работников образовательного учреждения. Несоблюдение органом местного самоуправления и образовательным учреждением вышеуказанных норм законодательства создает непосредственную угрозу совершению террористического акта, что может в свою очередь повлечь негативные последствия для жизни и здоровья граждан. В связи с изложенным, на основании п. 4 ст. 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», просит

1. Обязать Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа <адрес> в течение 3 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, а именно: оборудовать объект (территорию) системой видеонаблюдения (камерами) с непрерывным видеонаблюдением уязвимых мест и критических элементов в соответствии с требованиями п.п. «а» п. 25, п. 29, п. 30 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006; оборудовать на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) в соответствии с требованиями п.п. «в» п. 25, п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006; оборудовать основной вход в здание, входящий в состав объектов (территорий), контрольно-пропускным пунктом (постом охраны) в соответствии с требованиями п.п. «г» п. 25 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006; оснастить объект (территорию) системой наружного освещения в соответствии с требованиями п.п. «л» п. 24, п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 и СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 и Правил устройства электроустановок. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2, утвержденных Минтопэнерго России 06.10.1999; обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделением вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны в соответствии с требованиями п.п. «в» п. 25 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006; оборудовать комнату хранения материальных ценностей ТСО с выводом в помещение охраны автономно в соответствии с п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006.

2. Обязать Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение Средняя общеобразовательная школа <адрес> в течение 3 месяцев с даты вступления решения суда в

законную силу устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) филиала Основная общеобразовательная школа <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, а именно: оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации системой наружного освещения в соответствии с требованиями п.п. «д» п. 24, п. 29, п. 31 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006; оснастить объект (территорию) системой наружного освещения в соответствии с требованиями п.п. «л» п. 24, п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 и СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 N 189 и Правил устройства электроустановок. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2, утвержденных Минтопэнерго России 06.10.1999; оснастить объект (территорию) системой видеонаблюдения (камерами) с непрерывным видеонаблюдением уязвимых мест и критических элементов в соответствии с требованиями п.п. «а» п. 25, п. 29, п. 30 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006; обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделением вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны в соответствии с требованиями п.п. «б» п. 25 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006; оборудовать основной вход в здание, входящий в состав объектов (территорий), контрольно-пропускным пунктом (постом охраны) в соответствии с требованиями п.п. «г» п. 25 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006; произвести ремонт ограждения в соответствии с требованиями п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 и СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189; оборудовать на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) в соответствии с требованиями п.п. «в» п. 25, п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006; оборудовать комнату хранения материальных ценностей ТСО с выводом в помещение охраны автономно в соответствии с требованиями п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006.

3. Обязать Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение Средняя общеобразовательная школа <адрес> в течение 3 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) Дошкольного отделения, расположенного по адресу: <адрес>, а именно: оснастить объект (территорию) системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в соответствии с требованиями п.п. «г» п. 24, п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006; оборудовать объект (территорию) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в соответствии с требованиями п.п. «д» п. 24, п. 29, п. 31 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006; оснастить объект (территорию) системой наружного освещения в соответствии с требованиями п.п. «л» п. 24, п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 и СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 и Правил устройства электроустановок. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2, утвержденных Минтопэнерго России 06.10.1999; оборудовать комнату хранения материальных ценностей ТСО с выводом в помещение охраны автономно в соответствии с требованиями п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006. 4. Обязать администрацию <адрес> в течение двух месяцев с даты вступления решения суда в законную

силу профинансировать расходы, связанные с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности Муниципального общеобразовательного автономного учреждения Средняя общеобразовательная школа <адрес>, филиала Муниципального общеобразовательного автономного учреждения Средняя общеобразовательная школа <адрес> общеобразовательная школа <адрес> и Дошкольного отделения Муниципального общеобразовательного автономного учреждения Средняя общеобразовательная школа <адрес>.

В судебном заседании старший помощник прокурора Серышевского района Сивоздрав Е.В. в полном объёме поддержав доводы искового заявления, настаивала на удовлетворении исковых требований с учетом уточнения.

Представитель ответчика МОАУ СОШ <адрес> – директор МОАУ СОШ <адрес> ФИО4, согласилась с заявленными исковыми требованиями в части объема работ, необходимых для устранения нарушений требований к антитеррористической защищенности объектов МОАУ СОШ <адрес>, и возражала против предложенных прокурором сроков устранения нарушений.

Представитель ответчика администрации Серышевского района Амурской области, уведомленного надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, заявлений, ходатайств в суд не представлено.

В судебном заседании представитель третьего лица – МУ Отдела образования администрации Серышевского района ФИО5, действующая на основании доверенности, не согласившись с предложенным прокурором Серышевского района сроком устранения нарушений, просила суд определить сроки устранения нарушений согласно установленным актам обследования и категорирования объектов, при этом согласилась с требованиями в части выполнения объема мероприятий по устранению нарушения требований законодательства.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Министерства образования и науки Амурской области в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещён своевременно и надлежащим образом. Ходатайств об отложении не поступало.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Филиала МОАУ СОШ <адрес> ООШ <адрес>, уведомленного надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, заявлений, ходатайств в суд не представлено.

В силу ч. 3 ст. 167 ГПК РФ суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся участников процесса.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Как следует из содержания п. 4 ст. 27 Закона РФ от 17 января 1992 года N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации", в случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского и административного судопроизводства, когда пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может лично отстаивать в суде или арбитражном суде свои права и свободы или когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде или арбитражном суде иск в интересах пострадавших.

Согласно ст. 35 Федерального закона от 17 января 1992 года N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в дело в любой стадии процесса, если этого требует защита граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.

Обстоятельства дела, свидетельствуют о том что, реализуя эти предоставленные Законом полномочия в рамках рассмотрения настоящего дела по правилам ст. 45 ГПК РФ прокурор Серышевского района вправе был обратиться в суд с настоящим заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, которые не могли сами обратиться в суд.

Согласно ст. 2 Конституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

Статьей 41 Конституции РФ, предусмотрено, что каждый имеет право на охрану здоровья.

В силу ч. 1 ст. 3 Конвенции о правах ребенка во всех действиях в отношении детей независимо от того предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.

Как следует из ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" государственная политика в интересах детей является приоритетной и основана на принципах защиты их прав, ответственности должностных лиц за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда.

Согласно п. п. 2, 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к компетенции образовательного учреждения относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной организации; также образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации (п. 2 ч. 6 ст. 28).

Охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность (ст. 41 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации").

В силу п. 4 ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по: предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

В соответствии с п. п. 1, 7 ст. 2 Федерального закона N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации являются обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

Под антитеррористической защищенностью объекта (территории) понимается состояние защищенности здания, строения, иного объекта, места массового пребывания

людей, препятствующее совершению террористического акта (п. 6 ст. 3 Закона).

Согласно п. 3.1 ст. 5 указанного Федерального закона, юридические лица обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

В силу пп. «д» п. 11 Концепции противодействия терроризму в РФ, утвержденной Президентом РФ 05.10.2009 года основными задачами противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

Согласно ч. 13 ст. 30 Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований: в зданиях с большим количеством посетителей (зрителей), а также в зданиях образовательных, медицинских, банковских организаций, на объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий; в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 года N 1006 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), (далее - Требования).

Указанные Требования устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.

Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных: а) на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории); б) на выявление нарушителей установленных на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта; в) на пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях); г) на минимизацию возможных последствий совершения террористических актов на объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их совершения; д) на обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах объектов (территорий), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объектов (территорий); е) на выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений (п. 17 требований).

В соответствии с п. 24 Требований в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются в том числе следующие мероприятия: оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии; оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными

системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения; оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

В силу п. 25 Требований в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным п. 24 требований, осуществляются следующие мероприятия: оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации; оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны); оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

В силу п. 6 Требований в целях установления дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения и на основании оценки состояния защищенности объектов (территорий), их значимости для инфраструктуры и жизнеобеспечения и степени потенциальной опасности совершения террористического акта проводится категорирование объектов (территорий).

Для проведения категорирования объекта (территории) по решению руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), создается комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) (п. 8 Требований).

Согласно п. 11 Требований комиссия в ходе своей работы определяет перечень необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и планирования финансирования мероприятий на 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом.

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение Средняя общеобразовательная школа <адрес> (далее – МОАУ СОШ <адрес>), расположенное по адресу: <адрес>, осуществляет образовательную деятельность на основании Устава, утвержденного приказом МУ Отдела образования администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №.

Согласно п. 1. 3 Устава, филиал МОАУ СОШ <адрес> ООШ <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, Дошкольное отделение МОАУ СОШ <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, являются обособленными подразделениями МОАУ СОШ <адрес>.

Согласно п. 1.16 Устава учредителем МОАУ СОШ <адрес> является муниципальное образование Серышевский район Амурской области. Функции и полномочия учредителя осуществляет Муниципальное учреждение Отдел образования администрации <адрес>.

Из пункта 3.1 Устава следует, что к компетенции МОАУ СОШ <адрес> в установленной сфере деятельности относится материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с

государственными и местными нормами и требованиями. Предоставление учредителю ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств.

В судебном заседании установлено, что прокуратурой <адрес> проведена проверка исполнения законодательства о несовершеннолетних, противодействии терроризму и повышения уровня антитеррористической защищенности образовательных учреждений. В ходе проверки установлено, что МОАУ СОШ <адрес> и филиалу МОАУ СОШ <адрес> ООШ <адрес> присвоена 3 категория опасности; Дошкольному отделению МОАУ СОШ <адрес> присвоена 4 категория опасности.

Вместе с тем, в нарушение вышеуказанных требований законодательства МОАУ СОШ <адрес> и ее обособленные структурные подразделения не обеспечены должным образом антитеррористической защищенностью объекта (территории):

МОАУ СОШ <адрес> необходимо: дооборудование объекта (территории) системами видеонаблюдения (камерами) с непрерывным видеонаблюдением уязвимых мест и критических элементов; оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оборудование основного входа в здание, входящий в состав объектов (территорий), контрольно-пропускным пунктом (постом охраны); дооборудование объекта (территории) системой наружного освещения; охрана объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделением вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудование комнаты хранения материальных ценностей ТСО с выводом в помещение охраны автономно.

Филиалу МОАУ СОШ <адрес> ООШ <адрес> необходимо: оборудование объекта (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; дооборудование объекта (территории) системой наружного освещения; дооборудование объекта (территории) системами видеонаблюдения (камерами) с непрерывным видеонаблюдением уязвимых мест и критических элементов; охрана объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделением вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудование основного входа в здание, входящий в состав объектов (территорий), контрольно-пропускным пунктом (постом охраны); ремонт ограждения; оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оборудование комнаты хранения материальных ценностей ТСО с выводом в помещение охраны автономно.

Дошкольному отделению необходимо: оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; оборудование объекта (территории) системами оповещения и Управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; оснащение объекта

(территорию) системой наружного освещения; оборудование комнаты хранения материальных ценностей ТСО с выводом в помещение охраны автономно.

Приказом начальника Отдела образования администрации <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ создана межведомственная комиссия по категорированию и обследованию объектов образования.

В соответствии с актом обследования и категорирования объекта (территории) МОАУ СОШ <адрес>, утвержденным ДД.ММ.ГГГГ директором школы, МОАУ СОШ <адрес> присвоена 3 категория опасности, при этом в акте указаны рекомендации о первоочередных мероприятиях, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), а именно:

- в соответствии с п.п. «б» п. 24 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 разработать планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта - до января 2020 г.;

- в соответствии с п.п. «д» п. 24 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуации либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении ЧС - до октября 2021 г.;

- в соответствии с п.п. «е» п. 24 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 проводить с работниками объекта (территории) практические занятия и инструктажей о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а так же при угрозе совершения террористического акта - не реже двух раз в год;

- в соответствии с п.п. «ж» п. 24 постановления Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006 ежедневно (не менее 3 раз в сутки) проводить обход и осмотр объекта (территории), помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а так же периодическая проверка складских помещении;

- в соответствии с п.п. «з» п. 24 постановления Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006 проводить учения тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищённости объекта (территории) - два раза в год;

- в соответствии с п.п. «и» п. 24 постановления Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006 не допускать бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории)- постоянно;

- в соответствии с п.п. «л» п. 24 постановления Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006 оснастить (дооборудовать) объект (территорию) системой наружного освещения - до октября 2021 г.;

- в соответствии с п.п. «а» п. 25 и 30 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 дооборудовать объект (территорию) системой видеонаблюдения (камерами) с непрерывным видеонаблюдением уязвимых мест и критических элементов - до декабря 2021 г.;

- в соответствии с п.п. «б» п. 25 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделением вневедомственной охраны ВНГ РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной ФСВНГ РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны - до января 2020 г.;

- в соответствии с п.п «в» п.25 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 г № 1006 оборудовать на первом этаже помещение для охраны установкой в нем системы видеонаблюдения, охранной сигнализацией и средств передачи тревожных сообщений подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской (Федерации) - до января 2021 г.;

- в соответствии с п.п. «г» п. 25 постановления Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006 оборудовать основной вход в здание, входящий в состав объекта контрольно-пропускным пунктом (постами охраны) - до января 2022 г.;

- в соответствии с п.п. «д» п. 25 постановления Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006 оснастить объект (территорию) стационарными или ручными металлоискателями - до октября 2020 г.;

- в соответствии с п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006 привести в соответствие инженерно-технические средства: ремонт/замена ограждения - до декабря 2021 г.;

- оборудовать комнату хранения материальных ценностей ТСО с выводом помещение охраны автономно - до декабря 2021 г.

В соответствии с актом обследования и категорирования Филиала МОАУ СОШ <адрес> ООШ <адрес>, утвержденным ДД.ММ.ГГГГ руководителем ООШ <адрес>, учреждению присвоена 3 категория опасности, при этом в акте указаны рекомендации о первоочередных мероприятиях, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), а именно:

- в соответствии с п.п. «б» п. 22 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 определить должностных лиц имеющих право доступа к служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта(территории) и иных документах объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности - до января 2020 г.;

- в соответствии с п.п. «в» п. 24 постановления Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006 разработать инструкцию по пропускному и внутриобъектовому режиму отвечающую постановлению - до декабря 2019 г.;

- в соответствии с п.п. «д» п. 24 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуации либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении ЧС - до октября 2021 г.;

- в соответствии с п.п. «е» п. 24 постановления Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006 проводить с работниками объекта (территории) практические занятия и инструктажей о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а так же при угрозе совершения террористического акта - не реже двух раз в год;

- в соответствии с п.п. «ж» п. 24 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 ежедневно (не менее 3 раз в сутки) проводить обход и осмотр объекта (территории), помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а так же периодическая проверка складских помещении;

- в соответствии с п.п. «з» п. 24 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 проводить учения тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищённости объекта (территории) - два раза в год;

- в соответствии с п.п. «и» п. 24 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 не допускать бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) - постоянно.

- в соответствии с п.п. «л» п. 24 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 оснастить (дооборудовать) объект (территорию) системой наружного освещения - до октября 2021 г.;

- в соответствии с п.п. «н» п. 24 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 организовать взаимодействие с ФСБ и Росгвардии - до 01.2020 г.;

- в соответствии с п.п. «а» п. 25 и 20 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 оснастить (дооборудовать) объект (территорию) системой видеонаблюдения (камерами) с непрерывным видеонаблюдением уязвимых мест и критических элементов - до октября 2021 г.;

- в соответствии с п.п. «б» п. 25 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделением вневедомственной охраны ВНР РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной ФСВНГ РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны - до января 2020 г.;

- в соответствии с п.п. «г» п. 25 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 оборудовать основной вход в здание, входящий в состав объекта контрольно-пропускным пунктом (постами охраны) - до января 2020 г.;

- в соответствии с п.п. «д» п. 25 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 оснастить объект (территорию) стационарными или ручными металлоискателями - до октября 2020 г.;

- в соответствии с п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006 привести в соответствие следующие инженерно-технические средства: - Ограждение нуждается в ремонте, мероприятия осуществить - до декабря 2021 г.;

- в соответствии с п.п. «в» п. 25 оборудовать на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

- Оборудовать комнату хранения материальных ценностей ТСО с выводом в помещение охраны автономно.

31 декабря 2019 года главой администрации Серышевского района утверждены паспорта безопасности МОАУ СОШ <адрес> и Филиала МОАУ СОШ <адрес> ООШ <адрес>.

27 февраля 2020 года прокурором Серышевского района в отношении директора МОАУ СОШ <адрес> внесено представление об устранении нарушений требований законодательства о противодействии терроризму, в частности, предъявлено требование о принятии неотложных мер к устранению отмеченных нарушений, а также причин и условий им способствующих.

В ответ на указанное представление прокурора Серышевского района 25 марта 2020 года директор МОАУ СОШ <адрес> направил в адрес прокурора Серышевского района ответ о проведённых мероприятиях, направленных на устранение нарушений, из которых следует, что – СОУЭ (система оповещения управлением эвакуацией) в МОАУ СОШ <адрес> будет установлена в ближайшее время, смета составлена и в данный момент находится на

проверке. В филиале ООШ <адрес> установка запланирована на лето; согласно паспорту безопасности от 2019 года, здание МОАУ СОШ <адрес> должно быть дооборудовано видеонаблюдением и освещением до октября 2021 года, сметы составлены и в данный момент находятся на проверке; охрана школ сотрудниками ЧОП будет осуществляться с сентября 2020 года; составлены сметы на КПП и в настоящий момент находятся на проверке в ДО <адрес>; план эвакуации разработан и висит на каждой группе и каждом помещении.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что на настоящий момент в МОАУ СОШ <адрес> не обеспечена должным образом антитеррористическая защищенность объекта (территории), необходимо: оборудовать объект (территорию) системой видеонаблюдения (камерами) с непрерывным видеонаблюдением уязвимых мест и критических элементов в соответствии с требованиями п.п. «а» п. 25, п. 29, п. 30 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006; оборудовать на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) в соответствии с требованиями п.п. «в» п. 25, п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006; оборудовать основной вход в здание, входящий в состав объектов (территорий), контрольно-пропускным пунктом (постом охраны) в соответствии с требованиями п.п. «г» п. 25 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006; оснастить объект (территорию) системой наружного освещения в соответствии с требованиями п.п. «л» п. 24, п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 и СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 и Правил устройства электроустановок. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2, утвержденных Минтопэнерго России 06.10.1999; обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделением вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны в соответствии с требованиями п.п. «в» п. 25 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006; оборудовать комнату хранения материальных ценностей ТСО с выводом в помещение охраны автономно в соответствии с п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006.

Необходимо устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) филиала Основная общеобразовательная школа <адрес>, а именно: оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации системой наружного освещения в соответствии с требованиями п.п. «д» п. 24, п. 29, п. 31 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006; оснастить объект (территорию) системой наружного освещения в соответствии с требованиями п.п. «л» п. 24, п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 и СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 N 189 и Правил устройства электроустановок. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2, утвержденных Минтопэнерго России 06.10.1999; оснастить объект (территорию) системой видеонаблюдения (камерами) с непрерывным видеонаблюдением уязвимых мест и критических элементов в соответствии с требованиями п.п. «а» п. 25, п. 29, п. 30 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006; обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделением вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны в соответствии

с требованиями п.п. «б» п. 25 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006; оборудовать основной вход в здание, входящий в состав объектов (территорий), контрольно-пропускным пунктом (постом охраны) в соответствии с требованиями п.п. «г» п. 25 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006; произвести ремонт ограждения в соответствии с требованиями п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 и СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189; оборудовать на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) в соответствии с требованиями п.п. «в» п. 25, п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006; оборудовать комнату хранения материальных ценностей ТСО с выводом в помещение охраны автономно в соответствии с требованиями п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006.

Необходимо устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) Дошкольного отделения, а именно: оснастить объект (территорию) системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в соответствии с требованиями п.п. «г» п. 24, п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006; оборудовать объект (территорию) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в соответствии с требованиями п.п. «д» п. 24, п. 29, п. 31 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006; оснастить объект (территорию) системой наружного освещения в соответствии с требованиями п.п. «л» п. 24, п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 и СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 и Правил устройства электроустановок. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2, утвержденных Минтопэнерго России 06.10.1999; оборудовать комнату хранения материальных ценностей ТСО с выводом в помещение охраны автономно в соответствии с требованиями п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006.

В силу п. 7.1 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального, городского округа отнесено к вопросам местного значения муниципального, городского округа.

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относится обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

Согласно ч. 1 ст. 37 Федерального закона N 131-ФЗ местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) наделяется уставом муниципального образования полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Исходя из вышеперечисленных положений нормативных правовых актов, возложение обязанности на администрацию <адрес> по обеспечению финансирования мероприятий, связанных с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности МОАУ СОШ <адрес> и его структурных подразделений за счет средств бюджета

муниципального образования <адрес> не противоречит закону и соответствует содержанию компетенции органа местного самоуправления.

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 05 октября 2009 года, предусматривает, что субъектами противодействия терроризму являются уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит проведение мероприятий по противодействию терроризму. Принятие мер безопасности является необходимым условием реализации содержания конституционных и иных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, в частности, права на личную безопасность. Особое значение данные меры приобретают в условиях пребывания малолетних в дошкольных образовательных организациях и работников этих дошкольных образовательных организаций.

Отсутствие указанных мероприятий в общеобразовательном учреждении отрицательно сказывается на комплексной безопасности лиц, пребывающих в учреждении, поскольку не обеспечивается надлежащая антитеррористическая и противодиверсионная устойчивость объекта, не позволяет обеспечить предупреждение террористических актов и чрезвычайных ситуаций на территории данного образовательного учреждения, может способствовать совершению противоправных действий в отношении несовершеннолетних воспитанников.

Таким образом, суд находит заявленные исковые требования основанными на законе и подлежащими удовлетворению.

В соответствии с ч. 2 ст. 206 ГПК РФ в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Рассматривая заявленные требования, учитывая их актуальность, суд полагает заявленный прокурором срок об обязании ответчика профинансировать расходы, связанные с устранением нарушений требований законодательства в течение 2 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, достаточным, однако срок об обязании выполнить указанные в исковых требованиях мероприятия в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, суд находит неприемлемым и полагает установить срок – в течение 2 месяцев с даты поступления финансирования расходов, связанных с устранением нарушений.

Руководствуясь ст. ст. 194 - 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Прокурора Серышевского района в интересах неопределенного круга лиц и несовершеннолетних лиц к Муниципальному общеобразовательному автономному учреждению Средняя общеобразовательная школа с. <адрес>, Администрации Серышевского района, об устранении нарушений требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) МОАУ СОШ <адрес>; об устранении нарушений требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) филиала МОАУ СОШ <адрес> ООШ <адрес>; об устранении нарушений требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) Дошкольного отделения МОАУ СОШ <адрес>, – удовлетворить.

Обязать администрацию Серышевского района в течение двух месяцев с даты вступления решения суда в законную силу профинансировать расходы, связанные с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности Муниципального общеобразовательного автономного учреждения Средняя общеобразовательная школа <адрес>, филиала Муниципального общеобразовательного автономного учреждения Средняя общеобразовательная школа с. <адрес> Основная общеобразовательная школа <адрес> и Дошкольного отделения

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения Средняя общеобразовательная школа <адрес>.

Обязать Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа <адрес> в течение двух месяцев с даты поступления финансирования устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, а именно:

- оборудовать объект (территорию) системой видеонаблюдения (камерами) с непрерывным видеонаблюдением уязвимых мест и критических элементов в соответствии с требованиями п.п. «а» п. 25, п. 29, п. 30 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006;

- оборудовать на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) в соответствии с требованиями п.п. «в» п. 25, п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006;

- оборудовать основной вход в здание, входящий в состав объектов (территорий), контрольно-пропускным пунктом (постом охраны) в соответствии с требованиями п.п. «г» п. 25 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006;

- оснастить объект (территорию) системой наружного освещения в соответствии с требованиями п.п. «л» п. 24, п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 и СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 и Правил устройства электроустановок. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2, утвержденных Минтопэнерго России 06.10.1999;

- обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделением вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны в соответствии с требованиями п.п. «в» п. 25 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006;

- оборудовать комнату хранения материальных ценностей ТСО с выводом в помещение охраны автономно в соответствии с п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006.

Обязать Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение Средняя общеобразовательная школа <адрес> в течение двух месяцев с даты поступления финансирования устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) филиала Основная общеобразовательная школа <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, а именно:

- оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации системой наружного освещения в соответствии с требованиями п.п. «д» п. 24, п. 29, п. 31 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006;

- оснастить объект (территорию) системой наружного освещения в соответствии с требованиями п.п. «л» п. 24, п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 и СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 N 189 и Правил устройства электроустановок. Раздел 6. Электрическое

освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2, утвержденных Минтопэнерго России 06.10.1999;

- оснастить объект (территорию) системой видеонаблюдения (камерами) с непрерывным видеонаблюдением уязвимых мест и критических элементов в соответствии с требованиями п.п. «а» п. 25, п. 29, п. 30 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006;

- обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделением вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны в соответствии с требованиями п.п. «б» п. 25 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006;

- оборудовать основной вход в здание, входящий в состав объектов (территорий), контрольно-пропускным пунктом (постом охраны) в соответствии с требованиями п.п. «г» п. 25 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006; произвести ремонт ограждения в соответствии с требованиями п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 и СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189;

- оборудовать на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) в соответствии с требованиями п.п. «в» п. 25, п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006;

- оборудовать комнату хранения материальных ценностей ТСО с выводом в помещение охраны автономно в соответствии с требованиями п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006.

Обязать Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение Средняя общеобразовательная школа <адрес> в течение двух месяцев с даты поступления финансирования устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) Дошкольного отделения, расположенного по адресу: <адрес>, а именно:

- оснастить объект (территорию) системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в соответствии с требованиями п.п. «г» п. 24, п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006;

- оборудовать объект (территорию) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в соответствии с требованиями п.п. «д» п. 24, п. 29, п. 31 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006;

- оснастить объект (территорию) системой наружного освещения в соответствии с требованиями п.п. «л» п. 24, п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 и СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 и Правил устройства электроустановок. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2, утвержденных Минтопэнерго России 06.10.1999;

- оборудовать комнату хранения материальных ценностей ТСО с выводом в помещение охраны автономно в соответствии с требованиями п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Амурский областной суд через Серышевский районный суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в кассационном порядке в Девятый кассационный суд общей юрисдикции (690090, <адрес>) в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу через Серышевский районный суд.

Решение в окончательной форме принято 30 сентября 2020 года.

Председательствующий судья И.В. Кулагина

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».